



금융감독원

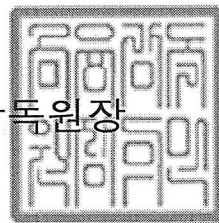
수신 (주)리더스에셋어드바이저 보험대리점 前 소속 보험설계사 장미○
(경유)
사본수신

제목 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지) 공시송달((주)리더스에셋어드바이저 보험
대리점 前 소속 보험설계사 장미○)

(주)리더스에셋어드바이저 보험대리점에 대하여 2024.8.28.~2024.10.8. 수시검사를
실시한 결과 관련법규 등의 위반내용에 대하여 불임1과 같이 조치할 예정이오니 의견이
있으시면 불임2의 서식 등에 의해 제출하여 주시기 바랍니다.

- 불임 1. [공시송달] 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서 1부.
2. 의견진술서(서식) 1부.
3. 제재심의위원회 의견진술자 진술예정서(서식) 1부.
4. 제재심의위원회 권익보호관 권익보호 신청 안내 1부.
5. 부의예정안 등 열람신청서 1부. 끝.

금융감독원장



담당부서 보험검사3국 검사1팀

06/26 06/26 전결 06/26
선임검사역 양가열 팀장(S) 우정민 국장 김재갑

합의자

일상감사

시행 보험3검사1팀-608 (2025.6.26.) 접수 ()

우 07321 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / <http://www.fss.or.kr>

전화번호 02-3145-7269 팩스번호 02-3145-7289 / heating@fss.or.kr / 비공개(6)

<붙임1>

검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서

본 조치예정내용은 향후 제재심의위원회 심의, 금융감독원장 결재, 금융위원회 의결 등의 과정에서 변경될 수 있으므로 금융감독원과의 사전협의 없이 언론 등 외부에 공개하여서는 아니되며 대외보안에 각별히 유의하시기 바랍니다.

1. 당사자	성명(명칭)	(주)리더스에셋어드바이저 보험대리점 (前) 소속 보험설계사 장미○			
	주 소	전라남도 목포시 심학로 ○○○ (용해동)			
2. 조치의 원인이 되는 사실		<별첨> 참조			
3. 조치예정 내용		금융위원회에 과태료 부과 건의			
4. 관 련 법 규		「보험업법」 제97조 제1항 제5호 및 제3항 제2호 「보험업법시행령」 제43조의2 제1항 및 제44조 제1항			
5. 의견제출방법	제출처	기관명	금융감독원 보험검사3국	담당검사역	양가열
		주 소	서울시 영등포구 여의대로 38 (여의도동 27번지)	전화번호	02-3145-7269
		전자우편주소	heating@fss.or.kr	모사전송	02-3145-7289
		기 한	2025년 7월 23일까지		

※ 유의사항

가. 본 조치예정내용 사전통지(고지)는 「행정절차법」 제21조 제1항, 「금융기관 검사및제재에관한규정」 제35조 제1항 또는 제34조 제3항에 따라 이루어지는 것입니다.

나. 위의 조치예정내용은 제재심의위원회 심의, 금융감독원장 결재, 금융위원회 의결 등의 과정에서 변동될 수 있습니다.

다. 조치예정내용

- 기관 및 임직원 제재

구 분	종 류
기관제재	○ 영업 인가·허가 또는 등록 취소 ○ 영업·업무 전부 또는 일부 정지 ○ 영업점의 폐쇄, 영업점 영업 전부 또는 일부 정지 ○ 기관경고 ○ 기관주의
임원제재	○ 해임요구, 해임권고, 개선 ○ 업무집행 전부 또는 일부 정지 ○ 문책경고 ○ 주의적 경고 ○ 주의
직원제재	○ 면직 ○ 정직 ○ 감봉 ○ 견책 ○ 주의

- 과징금·과태료

- 「보험업법」에 의거 과징금(과태료) 부과

- 자율처리 필요사항

- 직원의 위법·부당행위에 대해 금융기관의 장에게 자율처리 필요사항을 통보

- 퇴직자 위법사실 통지

- 「금융기관검사및제재에관한규정」 제14조 제4항 및 동 시행세칙 제51조 제4호, 제64조 제2항에 근거한 사실의 통지임

- 조치생략

- 이미 제재를 받은 자에 대하여 그 제재 이전에 발생한 별개의 위법·부당행위가 추가 발견되는 경우 종전 제재시 함께 제재하였더라도 제재 수준이 높아지지 않는 경우 등에 해당하여 조치생략

라. 귀하는 위의 사항에 대하여 붙임 의견진술서 서식에 의하여 서면 또는 정보 통신망을 이용하여 의견을 제출할 수 있으며, 주장을 입증할 증거 자료를 함께 제출할 수 있습니다. 또한 「금융기관검사및제재에관한규정」 제27조 등에서 정하고 있는 면책대상·요건*에 해당하는 경우 면책을 신청할 수 있습니다. 한편, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출처로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달 여부를 담당검사역에게 확인하여 주시기 바랍니다.

* 금융회사가 수행한 업무가 ① 「금융기관검사및제제에 관한규정」 제27조에서 규정하고 있는 여신업무 또는 제27조의2의 규정에 의한 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난 상황에서 재난으로 피해를 입은 기업·소상공인에 대한 지원, 금융시장 안정 등을 목적으로 정부와 협의를 거쳐 시행한 대출, 보증, 투자, 상환기한의 연기 등 금융지원 업무, 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 동산·채권·지식재산권을 담보로 하는 대출, 기업의 기술력·미래성장성에 대한 평가를 기반으로 하는 중소기업대출, 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업, 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업자 등에 대한 직접적·간접적 투자, 인수·합병 관련 업무, 「금융혁신지원 특별법」에 따른 혁신금융서비스, 지정 대리인 관련 업무 등 면책특례 대상·요건에 해당되는 경우 「금융기관검사및제제에 관한규정 시행세칙」 <별지 제5호 서식>에 따른 제제면책신청서를 이용한 면책신청 가능

마. 의견제출기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

바. 귀하께서는 금융감독원(제재심의위원회) 또는 금융위원회에 출석하여 구두로 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있으며, 변호사와 함께 출석하여 변호사의 도움을 받을 수 있습니다. 이 경우에는 붙임 의견진술서 서식에 제재심의위원회 또는 금융위원회 출석 의견 진술 여부를 밝혀주시기 바랍니다. 또한 의견제출처에 신청하여 사전통지를 받는 날부터 의견제출 기한까지(제재심의위원회가 개최되는 경우 개최 전날까지) 제재심의위원회 부의예정안 등 열람을 신청할 수 있고, 본인의 문답서·확인서 및 본인이 제출한 자료의 복사를 신청할 수 있습니다.(열람·복사 신청서는 금융감독원 홈페이지에서 확인 : <http://www.fss.or.kr>-업무자료-업무처리절차)

사. 금융감독원은 당사자의 권익보호를 위해 진술인의 신청이 있는 경우 제재심의위원회 위원장의 결정으로 검사국 직원의 배석 없이 진술이 가능함을 알려드립니다.

아. 제재심의위원회에 출석하여 진술하고자 하는 경우에는 그 진술예정내용 및 배포자료를 서면으로 작성하여 제재심의위원회 개최 2일전까지(예 : 목요일 개최시 월요일까지) 의견제출처로 제출하여 주시기 바랍니다.

자. 질서위반행위규제법 시행령 제2조의2에 따라 기초생활수급자, 한부모 가정, 장애인, 국가유공자, 미성년자는 과태료 50% 감경, 「금융기관검사 및제제에 관한규정」 제20조에 따라 개인회생·파산 중인 경우 과태료 면제 가능하므로 참고하시기 바랍니다.

차. 그밖에 궁금한 사항(과태료 금액 등 처분예정내용)이 있으시면 의견제출처로 문의하시기 바랍니다. 끝.

<별첨>

조치의 원인이 되는 사실

1. 보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위 위반

(부당 승환계약 체결 및 비교안내 불철저)

- 「보험업법」 제97조 제1항 제5호에 의하면 보험계약의 모집에 종사하는 자는 보험계약의 체결 또는 모집과 관련하여 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 이미 성립된 보험계약(이하 “기존보험계약”)을 부당하게 소멸시킴으로써 새로운 보험계약을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약하게 함으로써 기존보험계약을 부당하게 소멸시키거나 그 밖에 부당하게 보험계약을 청약하게 하거나 이러한 것을 권유하는 행위를 하여서는 아니 되고

동법 제 97조 제3항 제2호는 기존보험계약이 소멸된 날부터 6개월 이내에 새로운 보험계약을 청약하게 하는 경우로서 해당 보험계약자 등에게 기존보험계약과 새로운 보험계약의 보험기간 및 예정 이자율 등 중요한 사항을 비교하여 알리지 아니하는 행위를 한 경우에는 기존보험계약을 부당하게 소멸시키는 행위를 한 것으로 본다고 정하고 있음에도

(주)리더스에셋어드바이저 보험대리점 (前) 소속 보험설계사 장미○은 2022.06.16.~2022.10.25. 기간 중 현대해상화재보험(주) ‘무배당뉴하이카운전자상해보험(Hi2206)’ 등 10건의 손해 및 생명보험계약을 모집(초회보험료 0.5백만원, 수입수수료 2.7백만원)하면서 새로운 보험계약 모집시점 직전 6개월 이내에 소멸된 기존보험계약(9건)과 새로운 보험계약의 보험기간 및 예정 이자율 등 중요한 사항을 비교하여 알리지 않음으로써 기존보험계약을 부당하게 소멸시킨 사실이 있음

⇒ 위 귀책사항과 관련하여 귀하는 보험설계사로서 기존보험계약과 새로운 보험계약의 보험기간 및 주요 보장 내용 등 중요사항을 비교하여 알리지 아니함으로써 기존보험계약을 부당하게 소멸하게 한 사실에 대한 행위 책임이 있음

<붙임2>

의견진술서		
1. 조치예정 내용		
2. 당사자	성명(명칭)	
	주소	(전화 :)
3. 의견		
4. 기타		증거자료(첨부여부) 등
5. 출석 의견 진술 여부		제재심의위원회 출석 의견 진술 예정 ☐ 금융위원회 출석 의견 진술 예정 ☐ ※ 제재심의위원회 개최 예정일자 : <붙임1>의 조치 예정내용에 대한 제재심의위원회 심의는 2025년 7월 24일에 금융감독원에서 있을 예정입니다. 다만, 제재심의위원회 일정 등에 따라 심의일자가 변경될 수 있으며, 변경시에는 유선 등을 통해 별도 안내할 예정입니다.
위와 같이 의견을 제출합니다. 년 월 일 성명 (서명 또는 인) 금융감독원 보험영업검사실장 귀하		
비고	○ 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다. ○ 증거자료가 있는 경우 가급적 제출하여 주시기 바랍니다. ○ 제재심의위원회 또는 금융위원회에 출석하여 의견을 진술하고자 할 경우 상기 ☐ 란에 표시해주시기 바라며, 제재심의위원회에서 의견진술 중 검사국 직원의 배석 없는 단독진술을 원하실 경우 의견진술시 그 사유를 말씀해 주시기 바랍니다.	

<붙임3>

제재심의위원회 의견진술자 진술예정서

1. 의견진술자	○○(주) 보험대리점 대표이사 △△△			
2. 의견진술자 주요 경력	1. 19△△. ○○ 학교 졸업 2. 19△△. ○○보험(주) 상무 3. 20△△. ○○(주) 보험대리점 대표이사			
3. 진술예정 내용 (요지)	1. 금감원은 「○○법」 제○조에 위반하여----- 조치 예정 통보하였으나, 가. 2007.7.8.~2008.10.2. 기간중 ----- -----하여 000백만원의 모집수수료를 지급하였고, 나. -----하였는 바, 금감원의 제재는 타당하지 않음			
4. 제출할 입증자료	기 제출한 증거 이외의 새로운 입증자료			
5.기타	전화번호	3145-xxxx	모사전송	3145-xxxx
	대리인	xxx 법무법인 xxx (Tel :)		

<참고>

제재심의위원회 진술방법 및 유의사항

- ☐ 제재심의위원회에 출석하여 의견 진술을 하실 경우, 아래의 사항을 유의하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 제재심의위원회에서 **별도 발표자료** 등을 이용하여 의견진술을 하시고자 할 경우, 원활한 회의 진행을 위해 반드시 제재심의위원회 개최 전전일 정오까지 해당 발표자료 등을 검사국에 제출해 주시기 바랍니다.
- ※ 제재심의위원회 회의장 내에서는 핸드폰 등을 이용한 일체의 촬영, 녹음, 녹화 등은 허용되지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

입장 및 소속, 직위성명 진술

- ☐ 검사국과 제재심의위원회 회의장에 동시에 입장하십니다.
- ☐ 회의장 입장 이후, 지정된 자리에 착석하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 제재심의위원회 위원장께서 요청하시면, 본인의 직장명, 직장내 직위 및 성명을 말씀하시기 바랍니다.

진 술

- ☐ 위원장께서 의견진술을 요청하시면 사전에 제출한 서면 의견에 대해서 핵심 내용 위주로 진술하시기 바랍니다.
- ☐ 위원님들께서 질의한 내용에 대해서는 사실대로 관련 내용을 답변하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 검사국 의견에 대해 반박 또는 추가 의견이 있는 경우에는 반드시 위원장으로부터 발언 기회를 얻은 이후 관련 내용을 진술하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 위원장께서 최종진술 기회를 부여하면, 최종적으로 진술 요지를 간략히 설명하여 주시기 바랍니다.

퇴 장

- ☐ 의견진술이 종료되고 위원장께서 퇴장해도 좋다고 말씀하시면, 검사국과 동시에 회의장을 퇴장하시면 됩니다.
- ☐ 퇴장 이후에도 제재심 위원들의 추가 질의가 있을 수 있으므로 위원들의 최종 논의가 종료될 때까지 대기실에서 대기하여 주시기 바랍니다.

<붙임4>

제재심의위원회 권익보호관 권익보호 신청 안내

- ☐ 금융감독원은 「금융감독·검사 제재 프로세스 혁신방안」(17.12.12. 발표)에 따라 「제재심의위원회 권익보호관」 제도를 도입하였습니다.
- ☐ 「권익보호관」은 금감원에 상근하면서 제재심의위원회 제재심의가 예정된 금융회사 임직원 등의 권익보호 신청이 있는 경우
 - 제재대상자의 소명을 청취하고 그 타당성을 검토한 후 제재심의위원회에서 그 입장을 대변·진술하게 되며
 - 금융감독원으로부터 「검사결과 조치예정 사전통지(고지)서」를 받은 금융회사 또는 그 임직원 등은 붙임 「권익보호 신청서」 서식*에 의하여 서면 또는 이메일을 이용하여 권익보호를 신청할 수 있으며
- * 금감원 홈페이지(www.fss.or.kr)내 업무자료/공통자료에 게시
- 신청이 접수되면 「권익보호관」이 연락을 드리며, 전화 또는 면담을 통해 본인의 입장을 소명할 수 있습니다.
- ☐ 그 밖에 궁금한 사항이 있는 경우 「권익보호관」(02-3145-7888) 또는 금융감독원 제재심의국(02-3145-7823)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 「권익보호 신청서」를 보내실 곳

주소 : (우 07321) 서울특별시 영등포구 여의대로 38

금융감독원 제재심의위원회 권익보호관(제재심의국)

이메일 : protect@fss.or.kr

<참고>

권익보호 신청서

제재심의위원회 권익보호관 귀중

202 . . .

본인은 금융감독원의 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)와 관련하여 아래와 같이 권익보호를 신청합니다.

1. 신청인(성명·회사명, 소속, 직위) : (서명·날인, 직인)
2. 대표자·법률대리인 성명, 소속, 직위 : (해당사항 있는 경우 기재)
3. 연락처 :
4. 사전통지일 :
5. 조치예정내용 :
6. 조치의 원인이 되는 사실 :
7. 해당 검사부서 및 담당검사역 :
8. 신청(소명)사유 : (별도 문서 첨부 가능)

(필요한 경우 증빙서류를 제출하거나 이미 검사부서에 제출한 자료를 인용할 수 있음)

※ 4.~7.은 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서 첨부로 대신할 수 있음

부의예정안 등 열람신청서

제재대상자는 본인과 관련한 제재심의위원회 부의예정안 및 입증자료의 열람을 신청할 수 있으며, 본인이 제출한 자료의 복사를 신청할 수 있습니다. 열람·복사한 경우 해당 내용 등을 제3자에게 누설하거나 방어권 행사 목적 외의 용도로 이용할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.

신청인	성명(명칭)	
	주 소	(연락처 :)
	사전통지일	20 년 월 일
신청내용 (해당하는 항목에 ✓ 표시)	1. 신청인과 관련한 부의예정안에 대한 열람 신청	☐
	2. 신청인과 관련한 입증자료에 대한 열람 신청 (목록기재)	☐
	3. 신청인 본인의 문답서, 진술서에 대한 복사 신청	☐
	4. 신청인이 제출한 입증자료에 대한 복사 신청 (목록기재)	☐
열람희망일		
「금융회사 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙」 제59조의2에 따라 위와 같이 열람·복사를 신청합니다.		
		20 년 월 일
신청인		(서명 또는 인)

주1) 열람·복사 시기 및 방법 : 사전통지 시부터 의견제출 기한까지(제재심의위원회가 개최되는 경우 개최 전날까지) 금융감독원(지원 검사 안건의 경우 해당 지원)을 방문하여 열람할 수 있음

주2) 열람·복사거부(제한) 사유 : 사생활의 비밀 침해 또는 명예훼손 등 제3자의 권익을 해칠 우려가 있는 경우, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 등 다른 법령상 비공개 대상이거나 정보제공이 제한되는 경우, 열람을 허용할 경우 감독원장의 검사·감독업무에 중대한 장애가 예상되는 등 열람을 허용하지 아니할 상당한 이유가 있다고 감독원장이 인정하는 경우, 신청인 이외의 제재대상자와 관련한 사항, 금융회사가 제출한 자료 중 경영상·영업상 비밀 등에 해당하는 자료 등